

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אושר שקלים

פ/25/3838

הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון – המעמד המשפטי של בעלי חיים),

התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 1 בחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד–1994¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, האמור בו יסומן "(ב)" ולפניו יבוא :
"א) מטרתו של חוק זה היא להביא לשיפור ההגנה על בעלי חיים ולמנוע פגיעה בהם, להכיר בהיותם של בעלי-חיים יצורים חיים ולהם תחושות ורגשות ולקבוע כי מעמדם הוא כשל יצור חי ואינו כשל מיטלטלין."
2. הוספת סעיף 1א אחרי סעיף 1 לחוק העיקרי יבוא :
"בעלות בבעל חיים 1א. על אף האמור בסעיף 1א), בעל חיים יכול להיות מושא לבעלות, בכפוף לדיני הגנת בעלי חיים."
3. תיקון סעיף 2 בסעיף 2א) לחוק העיקרי, אחרי "בדרך כלשהי" יבוא "פיזית או נפשית".

דברי הסבר

בחקיקים לא מעטים ובפרקטיקות שונות נוהגים בבעלי-חיים כאילו היו חפץ, משל היו רהיט או ציוד. מטרתו של תיקון זה לחוק צער בעלי-חיים (הגנה על בעלי-חיים) היא לעגן בחוק את המעמד המשפטי של בעל-חיים כיצור בעל תחושות ורגשות, להבדיל מן הדומם ומן הצומח. תיקון זה בא להבטיח כי היחס לבעלי-חיים יהיה הולם את מעמדו הביולוגי כיצור חש, ברוח מגמת החקיקה העולמית, גם ללא הגעה לסף ההתאכזרות הפיזית. עיקרון זה חייב להיות מאומץ הן ברמת קובעי המדיניות והן ברמת ההתנהלות המעשית היומיומית במגזר הפרטי, העסקי והציבורי. עוד באה ההצעה לעגן בחוק את העיקרון שהוכר כבר בפסיקה, לפיו גרימת הסבל האסורה לבעל-חיים היא לא רק פיזית, אלא גם נפשית. הצעת החוק גובשה בשיתוף הוועדה לזכויות בעלי חיים בלשכת עורכי הדין בישראל. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת יסמין פרידמן וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/2961 ; פ/25/818). הצעת החוק זהה לפ/818/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התשנ"ד, עמ' 56.

ח' באב התשפ"ג (26.07.2023)